

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1982/2531

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฯ
นาย ประเทือง กุศลสัตย์

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน
พ.ศ.2515 มาตรา ข้อ 2

เงินช่วยเหลือบุตร เป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้เฉพาะลูกจ้างที่มีบุตร มีลักษณะ
เป็นการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้างหาใช่เป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเพื่อตอบแทน
การทำงานในเวลาทำงานปกติของวันทำงานหรือจ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่
ลูกจ้างทำได้จึงไม่เป็นค่าจ้าง.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเป็นพนักงานของโจทก์ได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงประโยชน์
โดยไม่ชอบ โดยได้รับเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล
บ้านนาและน่ายานพาหนะ อุปกรณ์ไฟฟ้าและแรงงานของโจทก์ไปใช้เป็นประโยชน์
ส่วนตัว เป็นการทุจริตผิดวินัยร้ายแรง โจทก์ไล่จำเลยออกจากงานแล้วขอให้บังคับ
จำเลยชดใช้ค่าอุปกรณ์ ค่าแรงงานเป็นเงิน 8,279 บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่าข้อกล่าวหาของโจทก์ไม่เป็นความจริงคดีไม่อยู่ใน
อำนาจศาลแรงงานกลาง จำเลยถูกไล่ออกจากงานโดยไม่เป็นธรรม โจทก์ต้องจ่ายค่า
ชดเชย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่าจำเลยไม่มีสิทธิได้รับเงินตามฟ้องแย้งและจำเลยไม่ได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ก่อนฟ้องแย้ง จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าการที่โจทก์เลิกจ้างจำเลยมิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยได้ช่วยเหลือนายทวีปผู้รับเหมาขยายเขตรบบไฟฟ้าในโรงพยาบาลบ้านนา ทำให้โจทก์เสียหาย 5,000 บาทเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับแต่ไม่ร้ายแรง จำเลยมีสิทธิได้รับค่าชดเชย พิจารณาให้จำเลยชดเชยค่าเสียหาย 5,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยให้จำเลยตามฟ้องแย้งแต่ค่าช่วยเหลือบุตรเดือนละ 50 บาทมิใช่ค่าจ้างไม่นำมารวมกับเงินเดือนเพื่อคำนวณค่าชดเชย คงให้จ่ายเป็นเงิน 45,660 บาทพร้อมดอกเบี้ย ค่าขออื่นของโจทก์จำเลยให้ยก

โจทก์จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยประเด็นเรื่องค่าจ้างว่าเงินค่าช่วยเหลือบุตรเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้เฉพาะลูกจ้างที่มีบุตรอันมีลักษณะที่เป็นการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้างอย่างหนึ่งเท่านั้น หากเงินที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างเพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติของวันทำงานหรือจ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้อันมีลักษณะเป็นค่าจ้างไม่

พิพากษายืน.

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-junท์ จันทรวงศ์-สุพจน์ นาถะพินธุ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ